

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 03/07/2026, de la Dirección General de Transición Energética, sobre solicitud de autorización de transmisión, autorización administrativa y aprobación de proyecto de transformación para uso con gas natural y autorización administrativa de cierre de varias instalaciones de distribución de gases licuados del petróleo por canalización (GLP), en el término municipal de Toledo (Toledo), presentada por la sociedad Nedgia Castilla-La Mancha. (Referencia: 3305/00376). [2026/5259]

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, y su informe, y el informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas, en relación con la solicitud de autorización de transmisión, autorización administrativa y aprobación de proyecto de transformación para uso con gas natural y autorización administrativa de cierre de varias instalaciones de distribución de gases licuados del petróleo, cuyos datos básicos son los siguientes:

- Número de Expediente: 3305/00376-T002-TR002-CIERR-2 (DP: GLP-1332-1333-TR001.- Planta GLP-131-45).
 - Titular actual de las instalaciones: Nedgia Castilla La Mancha, S.A. (NIF: A79238663)
 - Documentación técnica: Proyecto técnico para solicitar autorización administrativa y aprobación del proyecto ejecutivo de transformación a gas natural de las instalaciones existentes suministradas con GLP, desmantelamiento de la planta de GLP-131-45, en MOP 3,5 Bar en el término municipal de Toledo (Toledo). Proyecto firmado por Alejandra Risco Barba en Julio de 2025, aportan declaración responsable como técnico titulado competente.
 - Descripción de las instalaciones: Se procederá a la transformación a gas natural de las instalaciones de distribución de gases licuados del petróleo y el cierre y desmantelamiento de las instalaciones de almacenamiento de GLP. Las actuaciones a llevar a cabo son las siguientes:
 - Centros de almacenamiento a desconectar y desmantelar:
 - Tipo de almacenamiento: Depósitos enterrados.
 - Número de depósitos: 2.
 - Capacidad unitaria: 49,95 m3.
 - Capacidad total del centro de almacenamiento: 99,90 m3.
- Las características de la red distribución a transformar y construir son las siguientes:
- Usuarios de GLP a transformar: 219.
 - MOP red actual GLP 1,7 bar.
 - MOP en red de GN: 4 bar.
 - MOP red a ejecutar 3,5 bar.
 - Longitud a ejecutar 14 m.
 - Longitud para cambio de gas 917 m.
 - Sectorización 3 sector.
 - Purgas en acometida 5 Uds.
 - Catas de purga 2 Uds.
 - Catas de desconexión 1 Uds.
 - Catas de conexión 1 Uds.
 - N.º de purgas de red 2 Uds.
- Situación de las instalaciones: Urbanización Sector III de Vistahermosa. La red de distribución que conectará la red existente de gas natural con la de GLP está situada en Calle Italia. La planta de GLP-131-45 a desmantelar se sitúa en la parcela 1653013VK1115D (Calle Italia (Vistahermosa Sector)). Ambas actuaciones se localizan en suelo urbano según el Plan General de Ordenación Urbana 1986.
 - Finalidad: Conversión y transformación de instalaciones de GLP para su uso con gas natural y cierre de instalaciones de GLP no utilizadas.

Antecedentes de hecho.

Primero: Las instalaciones de GLP de referencia disponen de los correspondientes expedientes administrativos y, en su caso, actas de puesta en marcha y son titularidad de Nedgia Castilla-La Mancha, S.A., según lo establecido en la resolución de 09/11/2016 de la Dirección General de Industria, Energía y Minería (ref.: 3305/00376-T1) por la que se autorizó la transmisión de las instalaciones de referencia de distribución de gases licuados del petróleo

propiedad de la sociedad Gas Natural Redes GLP, S.A. a favor de Gas Natural Castilla-La Mancha (actualmente Nedgia Castilla-La Mancha, S.A.)

Segundo: Nedgia Castilla-La Mancha, S.A. realiza la distribución de gas natural en el término municipal de Toledo (Toledo).

Tercero: Se han presentado las siguientes solicitudes:

1. Transmisión de la titularidad de las instalaciones de almacenamiento y distribución de GLP existentes a favor de Nedgia Castilla-La Mancha, S.A.
2. Transformación a gas natural de red de distribución de GLP actualmente existente en el municipio.
3. Cierre y desmantelamiento de la instalación de almacenamiento de GLP actualmente existente.

Cuarto: Con fecha 26/09/2025 se presenta desistimiento de solicitud de transmisión de las instalaciones por ser estas ya de su titularidad según resolución de 09/11/2016 de la Dirección General de Industria, Energía y Minería (ref.: 3305/00376-T1)

Quinto: Informadas a las Administraciones Públicas, organismos, empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, no ha habido oposición a la autorización.

Sexto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo cumplió con lo establecido en la resolución de 3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y elaboró, con fecha 13/04/2026, informe favorable a las solicitudes presentadas.

Séptimo: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable para la autorización de transmisión de la titularidad de las instalaciones de referencia.

A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes:

Fundamentos de derecho.

Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la emisión de la presente resolución según lo establecido en el Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Segundo: El artículo 46.bis de la Ley 34/1998, del Sector Hidrocarburos, establece:

1. Requerirán autorización administrativa previa, en los términos establecidos en la presente Ley y en sus disposiciones de desarrollo, la construcción, modificación, explotación y cierre de las instalaciones de almacenamiento y distribución de GLP a granel, y las canalizaciones necesarias para el suministro desde los almacenamientos anteriores hasta los consumidores finales.

La transmisión de estas instalaciones deberá ser autorizada por la administración competente.

La autorización administrativa de cierre de una instalación podrá imponer a su titular la obligación de proceder a su desmantelamiento.

2. Podrán realizarse libremente, sin más requisitos que los relativos al cumplimiento de las disposiciones técnicas, de seguridad y medioambientales las siguientes instalaciones:

- a) Las que se relacionan en el apartado anterior cuando su objeto sea el consumo propio, no pudiendo suministrar a terceros.
- b) Las de almacenamiento, distribución y suministro de GLP de un usuario o de los usuarios de un mismo bloque de viviendas.

3. No requerirán autorización administrativa los proyectos de instalaciones necesarias para la defensa nacional consideradas de interés militar, conforme a la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, y su normativa de desarrollo.

Tercero: El apartado 8 del artículo 46.bis de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos establece que los titulares de las instalaciones de distribución de GLP a granel deberán solicitar a la Administración concedente de la autorización la correspondiente autorización para transformar las mismas para su utilización con gas natural, debiendo cumplir las condiciones técnicas de seguridad que sean de aplicación, sometiéndose en todo a las disposiciones normativas vigentes para las instalaciones de distribución de gas natural.

Cuarto: El apartado 3 del artículo 77 de la Ley 34/1998 establece que las empresas titulares de las instalaciones que regula este artículo, otros gases combustibles, tendrán derecho a transformar las mismas, cumpliendo las condiciones técnicas de seguridad que sean de aplicación, para su utilización con gas natural, para lo cual deberán solicitar la correspondiente autorización a la Administración concedente de la autorización sometiéndose en todo lo dispuesto para las instalaciones de distribución de gas natural.

Quinto: Se mantiene en vigor el Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por el Decreto 2913/1973, de acuerdo con lo establecido en la disposición derogatoria única 1 del Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, y con lo establecido en las disposiciones transitoria segunda y derogatoria única de la Ley 34/1998.

El artículo 38 establece que, si por la conveniencia del servicio o por razones tecnológicas fuese aconsejable modificar las características del gas, las empresas suministradoras requerirán la autorización del Ministerio de Industria (se debe interpretar Órgano competente de la Comunidad Autónoma).

En el supuesto de que las empresas suministradoras variasen las características del gas suministrado, quedan obligadas con los titulares de los contratos en vigor en ese momento a sustituir o adaptar todos los elementos de las instalaciones receptoras afectadas por el cambio, y aquellos aparatos de utilización declarados en el contrato y, en su caso, el contador, sin que éste pueda reportar ningún coste para el usuario.

Lo anterior queda recogido en el punto 28 de las condiciones de carácter general del modelo de póliza de abono establecido en el artículo 77 de este Reglamento General de Servicio Público de Gases Combustibles.

Sexto: Justificación de la resolución.

El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización de transmisión de las instalaciones de referencia y su tramitación se ha realizado según lo establecido en la normativa de aplicación.

A criterio de esta Administración han quedado acreditadas las razones legales, contractuales y técnicas que justifican la transformación de las instalaciones.

Vistos el Decreto 112/2023; el Decreto 2913/1973; la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás legislación concordante de aplicación.

Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.

En su virtud Resuelve:

Primero: Aceptar la solicitud desistimiento de transmisión presentada de por Nedgia Castilla-La Mancha, S.A., declarando el desistimiento de la solicitud de transmisión presentada, procediendo al archivo del expediente.

Segundo: Otorgar a Nedgia Castilla-La Mancha, S.A. la autorización administrativa y la aprobación de proyecto de ejecución para el cambio de gas distribuido de GLP a gas natural, según el proyecto presentado.

Tercero: Otorgar a Nedgia Castilla-La Mancha, S.A. la autorización administrativa de cierre de las instalaciones contenidas en la documentación presentada.

Quedando sometidas a las siguientes condiciones:

Primera: En todo momento se debe cumplir lo indicado en la Ley 34/1998, el Real Decreto 1434/2002, el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de comestibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 y demás legislación vigente que le sea de aplicación.

Segunda: El suministro de GLP a los usuarios se mantendrá hasta que sea efectivo el cambio de gas.

Tercera: En relación con las instalaciones objeto de transformación, Nedgia Castilla-La Mancha, S.A. deberá proceder a realizar, a su costa, las instalaciones necesarias para su conexión a la red de distribución de gas natural de la zona, así como a efectuar los cambios tanto en las instalaciones comunes como individuales e interiores que permitan realizar el suministro del nuevo gas cumpliendo las condiciones técnicas y de seguridad aplicables a éste, y sin que dicho cambio de gas reporte ningún coste para los usuarios.

Cuarta: En relación con las instalaciones objeto de transformación, el distribuidor queda obligado a poner a disposición de los usuarios la certificación de adecuación de la instalación a gas por parte de una empresa instaladora y, a efectos del cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y tras las oportunas comprobaciones de la instalación térmica, certificación de adaptación de la caldera en el que conste su aptitud para funcionar con gas natural.

Quinta: La transformación de las instalaciones habrá de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado. Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de las instalaciones, considerando como características técnicas básicas las establecidas en el artículo 70.3 del Real Decreto 1434/2002, o modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de obtener o no una nueva Autorización Administrativa y/o Aprobación de Proyecto de Ejecución.

Sexta: La transformación de los suministros deberá realizarse en un plazo máximo de doce meses, pudiéndose ampliar dicho plazo, a petición de Nedgia Castilla-La Mancha, S.A., por causas justificadas.

Séptima: Una vez realizada la transformación, Nedgia Castilla-La Mancha, S.A. deberá, en el mismo plazo establecido en la condición sexta, retirar del servicio los centros de almacenamiento de GLP procediendo a su inertizado y desmantelamiento; esta obligación de desmantelamiento podrá obviarse si se acredita la conformidad de los propietarios de los terrenos donde se ubique el centro. Una vez terminadas las operaciones de inertización y desmantelamiento que deban realizarse, la empresa lo comunicará por escrito a la Delegación Provincial correspondiente, acompañando a dicha comunicación copia de los certificados de inertización de los equipos que hubieran precisado de la misma y, en su caso, declaración de haberse producido el desmantelamiento, quedando asimismo desafectada la parcela donde se ubica la instalación de almacenamiento, de la actual servidumbre para la distribución de GLP por canalización.

Octava: La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias o permisos que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables.

Novena: Esta Administración, en virtud del Artículo 73.6 de la Ley 34/1998, podrá revocar la presente autorización por el incumplimiento de las condiciones y/o requisitos establecidos en la misma o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento, así como cualquier otra causa legal o reglamentaria que así lo prevea.

Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando los sujetos recurrentes (o sus representantes) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente trámite electrónico disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

<https://www.jccm.es> , código RKGU (apartado "Tramitación Online").

Aquellas personas interesadas no obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Toledo, 3 de julio de 2026

El Director General de Transición Energética
ALIPIO GARCÍA RODRÍGUEZ